

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 지목만 묘지인 토지의 지목정비를 통한 국유재산의
활용도 증대
2. 소관부점 : 광주전남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

광주전남지역본부 제주지사는 2009. 9. 21. 지사를 개소하고 「국유재산법」 제14조에 따라 국유재산의 지적공부 일치 등 재산관리 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

제주지사는 국유재산 총 9,302필지 중 지목상 묘지인 재산 3,235필지 (전체 국유재산의 34.49%)와 지목상 묘지 중에서도 봉분이 없는 지목만 묘지인 재산 1,915필지(묘지의 59%)를 [표 19]와 같이 관리하고 있었는데

[표 19] 제주지사에서 관리 국유재산 중 지목 상 묘지현황

(단위 : 건)

전체 관리 필지	지목상 묘지(A)	봉분이 있는 지목상 묘지(B)	봉분 없는 지목만 묘지(A-B)		
			제주시	서귀포시	계

“기재 생략”

묘지의 경우 분묘개장이나 분묘기지권 성립 등 법적 문제로 매수신청이 제한¹⁾되어 매각이 어렵고, 대부료 산정도 불명확²⁾하여 잇따른 민원(3년간 매수신청 109건) 발생의 원인이 됨에 따라 묘지인 국유지의 관리 효율성을 개선할 필요가 있었다.

이에 위 지사는 관리 중인 묘지를 전수조사 하여 실제 묘지 현황을 확인하고, 묘지 기능을 상실한 토지를 지목 변경 대상으로 분류하는 등 2021. 3월 전체 관리 필지 중 35%에 해당하는 묘지의 활용도 제고 방안을 검토하였는데

우선, 지목변경, 무연고 묘지 이장 등의 처리를 위해 내부 법률 질의 후 [표 20]과 같이 ○○시, ○○○시와 2개월 간 업무협의를 실시하여 무연고 묘지 중 지목변경이 가능한 재산에 대한 기준을 확정하고, 지방자치단체의 협조를 얻어 지목변경이 가능한 재산에 대해서는 지목변경과 등기촉탁을 실시했다.

[표 20] 제주지사 및 지방자치단체 업무협의 요약

일 자	협의기관	협의내용	비고
-----	------	------	----

“기재 생략”

1) 지목상 묘지인 재산은 매각심사 대상에서 제외됨

2) 지목상 묘지인 재산은 개별공사지가 산정이 되지 않아 대부료 산정시 인접지번의 공시지가를 준용하는 경우가 발생

이 과정에서 제주지사는 국유지 중 지목만 묘지인 토지를 ①사용 현황에 맞는 지목으로 변경하여 가치와 활용도를 높이고, ②인접 토지 소유자의 매수신청 제한에 대한 민원을 해소하기 위해 ○○○○○○도와 2021. 9. 24. ‘국유지 무연분묘 등 정비를 위한 업무협약’을 체결하여 ○○○도와 무연분묘 정비를 지속적으로 추진하도록 협약하였다.

“기재 생략”	“기재 생략”
●●●●(2021.09.24. 보도)	■ ■ ■ ■ (2021.09.24. 보도)

다. 실적 또는 성과

제주지사는 지목이 묘지이나 봉분이 없는 국유재산 1,915건 중 608건에 대해 지목 변경을 완료하고 그 중 28건의 국유재산 매각과 296건의 대부 계약을 통해 총 810백만 원³⁾의 국유재산 관리 수입을 올리는 등 국유재산의 활용도를 크게 제고하였다.

3) 매각 수입 780백만 원, 대부 수입 30백만 원

4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 지목만 묘지인 토지의 공부 정리 등 재산관리 업무를 적극적으로 수행하여 국유재산의 활용가치를 크게 높인 제주지사를 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다.
(통보)